TOC1007

enriched

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1007
Tipo	esame
Durata	00:20:55
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.1

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO024	intell	F	piemonte	56-60	
TO023	stud	M	piemonte	21-25	
??	—	—	—	—	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	0:00–0:00	((si_schiarisce_la_voce))
	0:02–0:03	matteo bianchi
	0:10–0:12	matteo bianchi. ah è lei.
	0:14–0:14	((colpo_di_tosse))
TO023	0:16–0:17	buongiorno.
TO024	0:17–0:18	buongiorno, si accomodi.
	0:21–0:23	allora. lei è frequentante.
TO023	0:23–0:23	sì.
TO024	0:24–0:27	era presente il giorno [che ho raccolto le firme]?
TO023	0:25–0:27	[delle firme? (.) sì sì sì].
TO024	0:28–0:33	e::::h quindi, può scegliere un argomento.
TO023	0:33–0:36	allora io parlerei del diritto della cina.
TO024	0:37–0:39	classico, o (.) comunista?
TO023	0:40–0:41	no classico. preferisco.
	0:44–0:46	allora, (.) il=e:h, >innanzitutto< [biso~]
TO024	0:45–0:45	((colpi_di_tosse))
	0:46–0:47	[non ha] caldo?
TO023	0:48–0:50	e:::h no è che non sto molto [bene. per quello].
TO024	0:49–0:50	[ah non sta molto] bene.
TO023	0:51–0:54	no infatti fa caldo. però:: stando male, preferisco tener[la].
TO024	0:54–0:55	[no] no. è uguale è uguale.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO023	0:56–1:02	e:h allora. innanzitutto bisogna dire che: il diritto cinese, arcaico è un diritto molto strano. poiché:
	1:02–1:07	non come tutti gli altri diritti si base sulle le:ggi proprio scritte. ma si basa più su un principio cosmico.
TO024	1:05–1:06	((colpi_di_tosse))
TO023	1:08–1:09	diciamo più su una morale,
	1:09–1:14	oppure su: un=eh un principio di gentilezza delle persone verso gli altri.
	1:14–1:16	infatti bisogna [dire che=mh],
TO024	1:15–1:18	[posso in]terromper[la] solo per capire.
TO023	1:16–1:17	[sì].
TO024	1:19–1:29	e:::h=m:h diritto arcaico. (.) allora, e::h=il=e::h periodo diciamo imperiale classico, quando inizia.
TO023	1:30–1:32	dal=e:h terzo secolo,
	1:32–1:33	mentre il perio[do a~]
TO024	1:33–1:34	[quale] secolo?
TO023	1:34–1:37	eh e::h=m::h dopo cri~ avanti cristo,
	1:38–1:39	ovviamen[te].
TO024	1:38–1:52	[ecco]. lei quindi sta parlando. in genere le anti~, arcaico non è un termine che si usa si, [nella storia dell'india. si] parla o di antichità cinese oppure di cina classica. lei (.) [quan]do dice (.) diritto arcaico?
TO023	1:44–1:46	[m:h, (.) ho capito].
	1:50–1:50	[okay].
TO024	1:53–1:55	dove lo colloca ques[to, tut]to il suo discorso.
TO023	1:54–1:54	[sì=io],
	1:55–2:01	sì. e:::h il prim~ l'inizio proprio. [<quindi>] il diritto antico.
TO024	1:58–1:59	[l'inizio],
	2:02–2:10	dell'antichità [classica. de~ no(n) dell'an]tichità classica della cina (.) anti[ca]. (.) prima dell'impero. (.) [mh].
TO023	2:02–2:04	[dell'antichità classica].
	2:07–2:08	[sì].
	2:09–2:10	[sì. prima dell'impero].
	2:11–2:19	e:::h=m:h (.) appunto c'era, e::h m:h questa concezione di tenere, e::h le leggi (.) quasi, nascoste.
	2:20–2:29	perché, e di non=eh rivelarle troppo, appunto per la paura che (.) le: le persone (.) potessero in qualche modo conoscendo le leggi, sviarle in qualche maniera.
	2:29–2:35	quindi:=il diritto, classico cinese, diciamo che si basa su quattro princi[pi].
TO024	2:35–2:38	[quin]di adesso stiamo parlando del diritto classi[co inve]ce.
TO023	2:37–2:37	[sì].
TO024	2:39–2:40	non più arcaico. né antico.
TO023	2:41–2:41	sì.
	2:42–2:45	ah=mh si basa su quattro principi. abbiamo.
TO024	2:45–2:51	la fermo un attimo perché [vedo che la colle]ga, intanto lei si organizzi bene. il discorso.
TO023	2:47–2:48	[sì sì tran~].
TO024	3:00–3:02	ah. devo firmare qua?
??	3:02–3:02	sì

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	3:17–3:18	°quattordici°?
??	3:18–3:18	sì
TO024	3:20–3:23	ah. dovevo scriverlo::, qua. (.) cos'ha preso?
??	3:23–3:24	ventisette
	3:31–3:34	sì tanto il libretto ormai cartaceo
	3:34–3:37	però per sicurezza per paura di problemi:
	3:38–3:39	grazie
	3:39–3:40	arrivederci.
TO023	3:42–3:56	e::h >stavo dicendo< si basa su, quattro principi. quindi per risolvere diciamo, una controversia (.) si inziava con il king=eh, ovvero il=e::h sentimento di umanità verso gli altri che tutti:: i cittadini dovevano avere per comportarsi in maniera giusta,
	3:57–4:16	poi si passava al li, che e:ra, un=eh il principio di gentilezza. inzialmente era più un rito religioso. un rito sacro, ma poi divenne un=eh con l'evolversi del tempo, il=eh diciamo un principio di gentilezza ovvero che tutte le persone, dovevano comportarsi in maniera (.) gentile e onesta nei confronti del prossimo.
	4:17–4:33	se questo non bastava, allora si ricorreva al lii, (.) ovvero: scritto lii co~ con due i, che e::h era diciamo la morale. quindi tutto ciò che riguardava la morale, e se poi tutto ciò e::h non=eh non si riusciva a risolvere si faceva ricorso al fa. ovvero, (.) la legge.
TO024	4:25–4:25	((colpo_di_tosse))
TO023	4:33–4:52	>diciamo< che questo fa:=era vis:to, in=e::h diciamo non con buon occhio, tanto che, e::h il diritto cinese appunto cercava di essere più un diritto quasi spiritual~ non spirituale: nel senso: più che si basasse su delle consuetudini non scritte. quindi su, sul buon regolarsi delle: de~ dei citta[dini].
TO024	4:51–4:57	[sì]. senta. questa:=e::h=m:h come dire=e:::::h
	5:00–5:15	aspetto multifo:r[me no], dell'ordine e dei metodi per tenere l'ordine in cina, (.) ha la sua radice in due (.) tradizio:ni, (.) contrapposte ma coesis[tenti in cina. cioè],
TO023	5:01–5:02	[sì].
	5:13–5:18	[sì. (.) allora=la] tradizione confuciana e la [tradizione] legista.
TO024	5:17–5:17	[ecco].
	5:18–5:25	esat[tamente. allora qua]li sono le (.) concezi[oni alla base dell'una o dell'altra].
TO023	5:19–5:20	[i::=nizialmente],
	5:22–5:30	[sì. ah le concezioni alla base, allora]. la concezione confuciana è si prevale il li. [mentre la con]cezione legista, il fa.
TO024	5:28–5:28	[sì].
	5:30–5:36	e che [conce]zione ognuna di esse ha dell'uomo. (.) e della natura uma[na].
TO023	5:31–5:31	[però],
	5:36–5:46	[sì] allora, innanzi=>eh<=tutto la concezione del li, e:::h=m:h (.) tende a: a dire che ehm:: si basa innanzitutto sulle tesi di confucio.
	5:46–6:00	quindi nonostante il li fosse, e::h (.) molt~ fosse nato molto prima di di confucio, poi è stato però confucio a dare delle teorie diverse, si basava sul fatto che e::h [l'uomo, sì. raccoglie tutte le le::]
TO024	5:57–6:02	[a raccogliere diciamo l'eredità di ques]ta:: (.) cina:,
TO023	6:03–6:04	anti[ca],
TO024	6:03–6:05	[ar~] (.) an[tica e (per~)]

Parlante	Tempo unità	Testo
TO023	6:04–6:16	[per per formare delle] teorie in cui dice che l'uomo, può (.) e::h convivere, e::h in maniera pacifica, in maniera serena, senza ricorrere (.) a~ alle leggi.
TO024	6:16–6:28	sì. e (.) facendo però (.) m::h ricorso a che cosa. cos'è necessario perché gli uomini, convivano in questo modo armonioso.
TO023	6:29–6:29	ehm:::
TO024	6:35–6:37	che siano, (.) [educati].
TO023	6:37–6:37	[ah sì. sì].
	6:38–6:43	che siano, e::h sempre educati, che rispettino sempre gli al[tri, e le::]
TO024	6:39–6:39	((si_schiarisce_la_voce))
	6:42–6:53	[sì. educa]ti, (.) più che ne~ anche nel senso che: appunto educati cortesi gentili, però che <ven>=gano educati. attraverso l'educa[zione]
TO023	6:52–6:53	[ho ca]pito.
TO024	6:53–7:02	((si_schiarisce_la_voce)) dell'uomo, che l~ l'uomo, che, queste sue naturali disposizioni positive, (.) vengono coltivate.
	7:04–7:07	i legisti che idea hanno della natura umana?
TO023	7:07–7:24	eh=i legisti invece pensano che e::h l'uomo non sia: al~ così e::h bravo, così propenso al=e::h=m::h all'essere: diciamo:: gentile, all'essere ehm:: (.) in armonia con=e:h con tutti gli altri,
	7:24–7:34	quindi cerca di mettere (.) delle leggi, che però queste leggi non devono essere, e::h diciamo visibili. appun[to perché l'uomo cerca sempre],
TO024	7:32–7:39	[sì, no. ma questo è già la], ((si_schiarisce_la_voce)) adesso veniamo alle leggi, ((colpi_di_tosse)) invisibili come [lei dice],
TO023	7:38–7:39	[m:h]
TO024	7:39–7:46	però, non è tanto avere la legge. è (.) che [cosa com]porta l'applicazione della leg[ge].
TO023	7:43–7:44	[che c~]
	7:46–7:47	[u]na pena. una [sanzione].
TO024	7:46–7:51	[una pena]. cioè, l'uomo per per tenere l'ordine bisogna?
TO023	7:51–7:52	punir[lo].
TO024	7:52–7:54	[puni]re. (.) [punire].
TO023	7:53–7:54	[bisogna essere du]ri,
TO024	7:55–8:04	picchiare. eh. d'accordo. perché non si può confidare su una natura così (.) positiva (.) e:::h dell'uomo.
TO023	7:55–7:56	((ride))
TO024	8:05–8:07	ecco, questa idea
	8:08–8:27	che è propria della cina classica (.) che la legge (.) debba essere (.) non pubblicata, segreta (.) è un=eh, il portato della confluenza del pensiero confuciano con=eh quello legista.
	8:28–8:29	in che senso
TO023	8:29–8:43	e::h (.) perché (.) ehm::: bisogna dire che, eh=ehm:: innanzitutto, (.) il=e::h=mh. il pensiero:: confuciano, ehm:: parlo un attimo del=eh del formarsi.
	8:44–8:47	il pensiero confuciano arriva, con la dinastia degli han.
	8:48–8:53	(>diciamo<) preva:le. mentre il il pensiero legista, e:h prevale con la dinastia dei miao.
	8:53–8:54	quindi di[ciamo che],
TO024	8:54–8:59	[no no] guardi. il primo (.) il primo imperatore,

Parlante	Tempo unità	Testo
	9:00–9:09	è quello che ha fatto bruciare tutti i libri confuciani, (.) [lu]i ha costruito l'impero, sul[la base] del=eh pensiero legista.
TO023	9:04–9:04	[mh],
	9:06–9:07	[sulla].
TO024	9:09–9:24	dopo di che (.) c'è po[i:], (.) una prevalenza [più dell'uno o dell'altro]. però proprio, e::h il primo imperatore, è quello che (.) ha cercato di (.) far tacere i con[fucia]ni.
TO023	9:12–9:13	[okay okay].
	9:14–9:15	[sì. e poi].
	9:23–9:23	[mh=mh].
	9:27–9:31	quindi, e::h=m:h (.) >mi sono un attimo perso<. non mi ricor[do, eh],
TO024	9:30–9:50	[no. diceva]mo. allora perché è importante cioè. perché si può dire che una legge tenuta segreta (.) e:::h sia e::h conforme più (.) a un pensiero influenzato dal confucianesimo, che al pensiero legista.
TO023	9:51–10:04	perché e:h questa legge, deve ricorrere soltanto, a~ alla fine di, tutto un'altra serie di >procedimenti<. quindi innanzitutto gli uomini devono cercare prima di comportarsi in maniera
	10:04–10:21	m:::h onesta e pacifica e=ehm: e:: gentile, e poi se questa concezione non dovesse e::h risultare >positiva< quindi non dovesse essere giusta, allora si farebbe ricorso alle legge. quindi, la legge deve essere l'ultima che viene applicata.
TO024	10:21–10:31	[sì. questo suo ragiona]mento ha: effettivamente, e poi anche perché come viene applicata nel momento in cui viene applicata la legge nella cina classica.
TO023	10:21–10:22	[questa legge scritta].
	10:31–10:36	eh. perché la legge viene subito applicata come:, come una sanzione. appunto come una, [punizione].
TO024	10:35–10:44	[NO. è que~] cioè la l~ (.) i (.) chi applica la legge, che tanto non è un giurista, (.) la=applica a seconda dell'opportunità.
TO023	10:44–10:47	beh sì. [e a seconda del]la sua interpretazione [an~]
TO024	10:45–10:46	[quindi].
	10:47–10:50	[sì] questo, (.) si può dire sempre però
	10:50–11:02	può ritenere che in certi casi (.) sia più opportuno sempre ai fini dell'educazione, non fare un'applicazione completa o parti[colar]mente rigorosa della legge,
TO023	11:00–11:00	[mh=mh],
TO024	11:03–11:07	e::h e e questo non sarebbe possibile se la legge <fosse> conosciuta.
	11:09–11:09	[mh]?
TO023	11:09–11:10	[sì. (.) sì sì],
TO024	11:10–11:19	[quindi], (.) l'applicazione della legge in::: per il pensiero confuciano è comunque sempre uno strumento di educazione,
	11:20–11:23	e quindi per questo meglio che la legge non sia conosciuta.
	11:24–11:26	nel suoi esatti termini.
	11:27–11:30	e::h, benissimo. senta. e::h=m:::h
	11:35–11:47	e::h il diritto (.) di common law inglese, (.) e::h ha conosciuto nel corso del diciannovesimo secolo, (.) delle grandi trasformazio[ni].
TO023	11:46–11:47	[sì].
TO024	11:47–11:49	in cosa sono consistite
TO023	11:49–11:56	allora. la:: grande trasformazione, (.) e::h consiste(=è) quella della considerazione del precedente vincolante.

Parlante	Tempo unità	Testo
	11:57–12:03	poiché fino al diciannovesimo secolo, i giudici tenevano sempre conto delle sentenze, precedenti.
TO024	12:02–12:03	((colpi_di_tosse))
TO023	12:03–12:10	e quindi, e::h un giudice che si discostava da una sentenza, (.) e::h ri~ risultava incostituzionale.
	12:10–12:10	a[ppunto pe~],
TO024	12:10–12:14	[no beh]. (.) cosa vuol dire incosti[tuzionale::=i:~ in inghilterra]?
TO023	12:12–12:14	[n~ non incostituzionale. risultava: sbagliata].
	12:14–12:21	risultava:: (.) sbagliata, (.) appunto perché, e::h si teneva sempre conto della sentenza precedente.
	12:22–12:34	con il diciannovesimo secolo, sono:=a:rrivate delle: rivoluzioni appunto, di di di questa, concezione del del precedente, e si è arrivato a formulare la la teoria dichiarativa del precedente vincolante.
	12:34–12:46	ossia che un giudice durante la sua sentenza, avesse due:: eh e:::h (.) me~ due:: due tipi di e::h concezione. ovvero (.) la:: ratio decidenti,
	12:47–12:50	ovvero. il=e::h=m::h
TO024	12:51–12:55	senta, adesso, e:h mi spieghi (.) come ma:i,
	12:56–13:11	la teoria del prece~ prima di adesso stava passando a esaminare, le tecniche [che] sono sviluppate nel=eh quandro di questa teoria dichiarativa del precedente, per il trattamento delle sentenze.
TO023	13:02–13:03	[sì].
TO024	13:11–13:25	però senza ancora abbordare questi argomenti tecnici, (.) mi spieghi come mai (.) la teoria del precedente vincolante, sarebbe una rivoluzione rispetto a quello che lei diceva c'era prima,
	13:25–13:31	cioè (.) il rispetto del precedente, in mancanza del quale la decisione sarebbe stata erra[ta].
TO023	13:31–13:31	[sì].
TO024	13:32–13:33	e che differenza c'[è]
TO023	13:33–13:48	[eh] la differenza è che il=e:h=mh il giudice, mh in questo caso, doveva sì tenere conto della vecchia sentenza, ma soltanto (.) del=eh ehm:: della legge applicata, al caso specifico.
TO024	13:48–13:49	[leg]ge?
TO023	13:48–13:48	[ovve~]
	13:49–13:52	della, REGOLA scusi. della regola.
	13:52–14:01	quindi doveva e::h (.) ved~ tener conto di una determinata regola, che fosse applicata ad una determinata fattispecie.
	14:02–14:02	e [quin~]
TO024	14:02–14:04	[e] prima invece cosa avveniva.
	14:04–14:05	((colpi_di_tosse))
TO023	14:05–14:06	sì. prima::
TO024	14:06–14:13	prima del=eh (.) di questo momento in cui, si impone la dottrina del dichiarativa del common law.
TO023	14:13–14:17	prima si si teneva conto di di tutta:: la sentenza.
TO024	14:19–14:36	quindi, in un certo senso, e:::h nel diciannovesimo secolo si avrebbe avuto un::: restringimento (.) della voncolatività del precedente. perché mentre prima io dovevo tenere conto della sentenza nel suo insieme, dopo tengo conto solo di una parte della sentenza? (.) è così?
TO023	14:36–14:48	no, no no. e::h bisognava guardare l'elemento significativo, (.) che e:::h doveva essere applicato in=eh in quella determi[nata sentenza].
TO024	14:47–14:49	[sì. (.) ques]to: l'ho capito.

Parlante	Tempo unità	Testo
	14:49–15:11	però. e::h lei mi ha detto. (.) e:::h (.) nel quadro della teoria dichiarativa del precedente vincolante, (.) si sviluppano queste tecniche di trattamento delle sentenze, per io dis=tinguo tra ratio decidendi e opera obiter dicta, e quindi sono legata so::lo alla ratio decidendi.
	15:12–15:26	me~ e io le chiedo cos'era prima invece la re~ la situazione? lei m'(ha detto che (.) siccome esisteva il principio del precedente vincolante, i giudici però erano legati dal::=la sentenza nel suo insieme.
	15:27–15:47	allora sembrerebbe quasi che (.) con l'affermazione della teoria del dichiarativa [del prece]dente in fondo (.) <si restringa> (.) [la: e:::h] il peso (.) di questo (.) vincolatività del precedente. non riguarda più tutta la sentenza ma solo una sua parte.
TO023	15:33–15:34	[sì],
	15:38–15:39	[s::, beh. ehm::]
	15:47–15:56	eh. si va solo a: e:h scegliere, la ratio decidendi e non si tiene conto dell'obiter dictum.
	15:56–16:04	perché l'obiter dictum poi poteva cambiare in base alla sentenza, in base a~ al giudice:: (.) e:h (.) che la: (.) >faceva<.
TO024	15:57–15:57	((colpo_di_tosse))
TO023	16:04–16:05	e quin[di],
TO024	16:04–16:18	[sì]. (.) senta. mi spieghi e::h come ma:i (.) però e::h si impone questa teoria del=eh precedente vincolante. proprio nel diciannovesimo secolo.
	16:18–16:19	((colpi_di_tosse))
	16:25–16:41	diciamo che (.) è in genere interpretato, questo imporsi della nuova teoria, come un metodo per riportare in equilibrio, un sistema che aveva perso il suo tradizionale equilibrio.
TO023	16:42–16:43	ehm:::
TO024	16:44–16:45	[cos]'era succes[so].
TO023	16:44–16:44	[s~]
	16:45–16:53	[sì] perché il=e::h l~ diciamo il common law eh=in precedenza era stato e:::h aveva preso più diciamo, e::h
TO024	16:50–16:50	((colpi_di_tosse))
TO023	16:54–17:13	diciamo che m~ era entrata in gioco la corte di equity, e quindi e:::h aveva preso più ehm::: non potere ma aveva prevalso in determinati:: in determinati casi, poiché risultava più:::=m:h più sistematica e risultava più veloce anche nella nell'[xx],
TO024	17:12–17:14	[s:enta, (.) s]::ì.
	17:14–17:22	allora. nel diciannovesimo sec~ questa è una situazione, che rispecchia e::h la realtà di alcuni secoli
	17:23–17:37	prima del diciannovesimo secolo. perché invece, proprio nel diciannovesimo secolo, >per< esempio la cancelleria era diventata veramente un porto delle [neb]bie in cui tutto spariva, e non riemrgeva se non dopo d(i)ecine d'anni. quindi non era più così ve[loce].
TO023	17:31–17:31	[sì].
	17:36–17:36	[mh=mh],
TO024	17:38–17:42	cos'era successo. (.) nel=eh, cioè. co~ diciamo,
	17:45–17:51	faccio la domanda in un altro modo. a parte questa questione della teoria dichiarativa [del com]mon law.
TO023	17:50–17:51	[sì].
TO024	17:53–18:00	quali altri eventi degni di [nota], caratterizzano il diciannovesimo secolo in inghilterra.
TO023	17:56–17:56	[ehm::]

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	18:06–18:09	ci sono delle [gran]di riforme giudiziarie.
TO023	18:07–18:07	[la]
TO024	18:10–18:10	((colpi_di_tosse))
TO023	18:12–18:14	>mi viene in mente< la:: ehm::
	18:18–18:27	la dif~ e::h=mh grazie:: >cioè< la disputa avuta tra il re:, e sid~ edward coke, no è prima. (.) e::h
TO024	18:32–18:37	c'è la riorganizzazione delle corti, [e l'abolizione del sistema dei writ=eh].
TO023	18:34–18:38	[ah. okay. sì sì. del del sistema dei] writs.
	18:38–18:41	ehm:: sì. eh=la:: diciamo [la]
TO024	18:40–18:56	[allo]ra faccio, (.) rispet~ eh la la teoria, l'imporsi della teoria dichiarativa del common law (.) è in relazione con=eh (.) queste (.) rifo:rme o con una di queste rifor[me]?
TO023	18:56–18:57	[sì]. i~ (una=in)
TO024	18:57–18:58	((colpo_di_tosse)) quali
TO023	18:58–19:03	e::h s:~ con=eh l'abolizione del=e::h del writ.
TO024	18:59–19:00	((colpi_di_tosse))
	19:03–19:03	perché.
TO023	19:04–19:23	perché e::h prima il giudice aveva questi determinati writs con cui emanava le sentenze con cui doveva decidere, e e::h=attraverso l'abolizione di queste, il giudice non=eh non avendo più un documento diciamo scritto con c~ in cui c'era la:: la varia formula del della sentenza dove[va],
TO024	19:23–19:28	[no]. ma cosa, il nel writ c'era la for[mula della sentenza]?
TO023	19:26–19:29	[no. no. e::h no. ho s~] ho sbagliato. [xxxxx]
TO024	19:28–19:29	[no. cosa] c'è
TO023	19:29–19:36	ehm:: [nel writ nel], il writs era un documento in cui e:::h=m::h
TO024	19:30–19:31	((si_schiarisce_la_voce))
TO023	19:37–19:58	i~ il giudice lasciava ed era rivolto o a::: a un:: a un allo sceriffo oppure a che doveva aveva il compito di e::h riprendere o il determinato og[getto, e: >così<], oppure era riferita a due soggetti, in una controversia. quindi (di=eh) per una determinata controversia di diritto.
TO024	19:48–19:49	[s:~. e:h],
	20:01–20:05	ecco. ma togliere il writ che cosa ha comportato.
TO023	20:05–20:06	e::h [togl~],
TO024	20:06–20:20	[to~] cioè. intendiamoci. poi c'era sempre un atto improduttivo della causa. però, si (.) eliminava questa (.) e:::h (.) tipi~ tipicizzazione nei writ.
TO023	20:21–20:22	sì. ehm:::
TO024	20:24–20:24	((si_schiarisce_la_voce))
TO023	20:25–20:41	>dicevo che< togliendo questo:: togliendo il writ, e:h il giudice >non aveva< più e::h quel punto di di riferimento uguale che aveva per tutte le sentenze. quindi per >una determinata< sentenza doveva riferirsi non più al writ, ma:: a una sentenza precedente.
TO024	20:42–20:45	sì. diciamo in:: linea molto generale, è così.
	20:46–20:46	((si_schiarisce_la_voce))
	20:46–20:47	ventiquattro.
TO023	20:48–20:49	sì lo accetto.
TO024	20:50–20:51	dunque. lei è,

Parlante	Tempo unità	Testo
	20:57–20:58	ecco.
TO023	20:59–21:00	grazie.